

**HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ
PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM
Số: 012026/HDDV-CJTEK**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày.....tháng.....năm.....

Hôm nay, ngày tháng năm tại Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi gồm:

CÔNG TY TNHH CAP SAINT JACQUES TEK

Địa chỉ : Tầng 1, Số 207A Nguyễn Văn Thủ, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số thuế : 0319520814

Người đại diện theo pháp luật : Ông TRẦN THIÊN PHƯỚC – Chức vụ: Giám đốc
Sau đây gọi tắt là “*Công ty*”

Và

QUÁN ĂN GÀNH HÀO 2 - DNTN XĂNG DẦU LONG PHƯỚC

Địa chỉ : Số 09 Hạ Long, Phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số thuế : 3500354108-002

Người đại diện theo pháp luật : Bà TRƯỞNG THỊ LIÊN CHI– Chức vụ: Người đứng đầu Chi Nhánh

Theo giấy ủy quyền số.....ký ngày.....

Sau đây gọi tắt là “*Khách hàng*”

Bên Công ty và Khách hàng, sau đây gọi chung là “*Các Bên*” và gọi riêng là “*Bên*”.

Bằng việc ký kết Hợp đồng Dịch vụ Phát triển Phần mềm này (sau đây gọi tắt là “*Hợp đồng*”), các Bên chấp thuận chịu sự ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện cụ thể sau đây

NỘI DUNG

Điều 1. Định Nghĩa:

Trong phạm vi Hợp đồng này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.1. “*Dịch vụ*” có nghĩa là Dịch vụ xác định yêu cầu, phân tích và thiết kế, sản xuất và cung cấp các Sản phẩm phần mềm dành cho QUÁN ĂN GÀNH HÀO 2 - DNTN XĂNG DẦU LONG PHƯỚC bao gồm các module quản trị vận hành, hệ thống dashboard đa tầng và các ứng dụng phần mềm (Web-App), cùng các dịch vụ chuyên nghiệp đi kèm từ giai đoạn thiết kế UI/UX, kiểm thử kỹ thuật đến triển khai hệ thống và đào tạo, hướng dẫn sử dụng.

1.2. “*Tài nguyên*” có nghĩa là tất cả các tài liệu phát triển và tài sản (tức là mã nguồn, .NET, JavaScript và bất kỳ chương trình nào khác) được tạo trong quá trình phát triển cho Khách hàng;

1.3. “Mã nguồn chương trình và phần mềm” có nghĩa là bất kỳ phần mềm, tài liệu hoặc các tài nguyên khác được phát triển theo Hợp đồng này bởi Công ty.

Điều 2. Phạm vi Dịch vụ và Tính toàn vẹn của Hợp đồng

2.1. Hợp đồng này thay thế mọi văn bản, cam kết hoặc hiểu biết trước đây và hiện tại giữa Các Bên liên quan đến nội dung tại đây. Mọi sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ bất kỳ điều khoản nào chỉ phát sinh hiệu lực khi được lập thành văn bản và có chữ ký xác nhận của đại diện có thẩm quyền từ Các Bên. Các thỏa thuận bằng lời nói hoặc hành vi thực tế không được coi là căn cứ để thay đổi các quy định của Hợp đồng này.

2.2. Công ty cam kết cung cấp các Dịch vụ phát triển phần mềm theo nội dung chi tiết tại các Phụ lục đính kèm. Khách hàng có trách nhiệm thanh toán phí dịch vụ cho Công ty theo đúng các điều khoản và tiến độ được quy định tại Hợp đồng này và Phụ lục đính kèm.

Điều 3. Sản phẩm phần mềm và Quy trình sản xuất Sản phẩm

2.1. Sản phẩm theo Hợp đồng này được quy định trong Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử ban hành kèm theo Thông tư số 20/2021/TT-BTTTT ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Cụ thể, Sản phẩm là “**Phần mềm quản trị, quản trị từ xa**” với Mã sản phẩm là **04010000**.

2.2. Quy trình sản xuất Sản phẩm gồm các bước sau:

a) Xác định yêu cầu, bao gồm một hoặc nhiều tác nghiệp như: đưa ra hoặc hoàn thiện ý tưởng về phát triển sản phẩm phần mềm; mô tả các đặc tính (yêu cầu) của sản phẩm, các ngữ cảnh sử dụng sản phẩm; đề xuất, khảo sát, làm rõ yêu cầu đối với sản phẩm phần mềm; phân tích nghiệp vụ; xây dựng yêu cầu hoàn chỉnh đối với sản phẩm phần mềm; tư vấn điều chỉnh quy trình; thống nhất yêu cầu, xét duyệt yêu cầu, khả năng kiểm soát và các cơ sở để xác nhận sự tuân thủ yêu cầu của sản phẩm.

b) Phân tích và thiết kế, bao gồm một hoặc nhiều tác nghiệp như: đặc tả yêu cầu (yêu cầu thuộc chức năng và không thuộc chức năng, các vấn đề cần được giải quyết); thiết lập bài toán phát triển; các kỹ thuật phù hợp được thực hiện để tối ưu hóa giải pháp, phân tích về tính đúng đắn và khả năng kiểm tra của phần mềm, phân tích ảnh hưởng của các yêu cầu phần mềm vào môi trường vận hành, các yêu cầu được ưu tiên, chấp thuận và được cập nhật khi cần thiết; mô hình hóa dữ liệu; mô hình hóa chức năng; mô hình hóa luồng thông tin; xác định giải pháp phần mềm; thiết kế giải pháp, thiết kế hệ thống phần mềm; thiết kế dữ liệu, thiết kế kiến trúc

của phần mềm, thiết kế các đơn vị, mô đun thành phần phần mềm; thiết kế bảo mật, an toàn thông tin cho phần mềm; thiết kế giao diện trải nghiệm khách hàng.

c) Lập trình, viết mã lệnh, bao gồm một hoặc nhiều tác nghiệp như: viết chương trình phần mềm; lập trình các đơn vị, mô đun phần mềm; chỉnh sửa, tùy biến, tinh chỉnh phần mềm; tích hợp các đơn vị phần mềm; tích hợp hệ thống phần mềm.

d) Kiểm tra, thử nghiệm phần mềm, bao gồm một hoặc nhiều tác nghiệp như: xây dựng các kịch bản kiểm tra, thử nghiệm các đơn vị, mô đun phần mềm; thử nghiệm phần mềm; kiểm thử hệ thống phần mềm; kiểm thử chức năng phần mềm; thẩm định chất lượng phần mềm; đánh giá khả năng gây lỗi; kiểm thử bảo mật, an toàn thông tin cho phần mềm; xác định thỏa mãn yêu cầu khách hàng; nghiệm thu phần mềm.

e) Hoàn thiện, đóng gói sản phẩm phần mềm bao gồm một hoặc nhiều tác nghiệp như: xây dựng tài liệu mô tả sản phẩm phần mềm, tài liệu hướng dẫn cài đặt (trong trường hợp chuyển giao sản phẩm trọn gói), tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm phần mềm (cho người sử dụng hoặc người thuê dịch vụ); đóng gói sản phẩm phần mềm.

f) Cài đặt, chuyển giao, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo hành sản phẩm phần mềm bao gồm một hoặc nhiều tác nghiệp như: chuyển giao (trọn gói sản phẩm hoặc quyền sử dụng sản phẩm dưới dạng cho thuê); hướng dẫn cài đặt sản phẩm phần mềm (trường hợp chuyển giao sản phẩm trọn gói); triển khai cài đặt sản phẩm phần mềm (trên hệ thống của khách hàng trong trường hợp chuyển giao trọn gói hoặc trên hệ thống cung cấp dịch vụ trong trường hợp cho thuê sản phẩm phần mềm); đào tạo, hướng dẫn (người sử dụng hoặc người thuê dịch vụ); kiểm tra sản phẩm phần mềm sau khi bàn giao hoặc sản phẩm phần mềm trên hệ thống cung cấp dịch vụ; sửa lỗi sản phẩm phần mềm sau bàn giao hoặc sản phẩm phần mềm trên hệ thống cung cấp dịch vụ; hỗ trợ sau bàn giao trong quá trình cho thuê dịch vụ; bảo hành sản phẩm sau bàn giao hoặc trong quá trình cho thuê dịch vụ; bảo trì sản phẩm phần mềm (trên hệ thống của khách hàng hoặc trên hệ thống cung cấp dịch vụ).

g) Phát hành, phân phối sản phẩm phần mềm, bao gồm một hoặc nhiều tác nghiệp như bán, cho thuê, phân phối, phát hành sản phẩm phần mềm tự sản xuất.

Điều 4. Quyền và Nghĩa vụ của Công ty

3.1. Quyền của Công ty

a) Được quyền từ chối các yêu cầu bổ sung chức năng, thiết kế hoặc sửa đổi Sản phẩm phần mềm nằm ngoài phạm vi quy định tại nội dung Hợp đồng và các Phụ lục kèm theo mà Các bên đã thỏa thuận và phê duyệt. Mọi thay đổi phát sinh ngoài phạm vi ban đầu sẽ được xem xét là dịch vụ bổ sung và cần lập thành văn bản riêng;

b) Yêu cầu Khách hàng cung cấp kịp thời và đầy đủ thông tin, tài liệu, phương tiện làm việc, xét duyệt các giai đoạn và thực hiện thanh toán đúng hạn để đảm bảo tiến độ cung cấp và thực hiện Dịch vụ;

c) Được nhận đầy đủ và đúng hạn các khoản phí dịch vụ được ghi nhận trong nội dung của Hợp đồng này và các Phụ lục kèm theo mà Các Bên đã thỏa thuận và phê duyệt;

d) Được quyền thay đổi điều kiện thực hiện Dịch vụ nếu việc chò ý kiến từ Khách hàng có khả năng gây thiệt hại trực tiếp cho Khách hàng. Trong trường hợp này, Công ty phải thông báo ngay lập tức cho Khách hàng về sự thay đổi và lý do thực hiện;

e) Được quyền sử dụng hình ảnh và thông tin tổng quát của Sản phẩm phần mềm cho mục đích quảng bá năng lực (showcase) và hồ sơ năng lực của Công ty, đảm bảo không vi phạm các quy định về bảo mật thông tin;

f) Được quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng theo các điều kiện quy định tại Hợp đồng này hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành.

4.2. Nghĩa vụ của Công ty

a) Thực hiện Dịch vụ với trình độ chuyên môn tối ưu nhằm cung ứng Sản phẩm đạt chuẩn kỹ thuật và đáp ứng đầy đủ các điều kiện đã thỏa thuận;

b) Cung cấp báo cáo tiến độ định kỳ hoặc theo yêu cầu hợp lý của Khách hàng. Kịp thời thông báo và phối hợp với Khách hàng để giải quyết các vấn đề phát sinh làm ảnh hưởng đến lộ trình thực hiện Hợp đồng;

c) Ghi nhận và khắc phục các sai sót kỹ thuật trong giai đoạn vận hành thử nghiệm để đảm bảo việc bàn giao và nghiệm thu được thực hiện thuận lợi;

d) Chuyển giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu kỹ thuật liên quan và thực hiện hướng dẫn vận hành Sản phẩm một cách chi tiết cho Khách hàng;

e) Cam kết không thực hiện bất kỳ hành vi nào gây tổn hại đến uy tín, danh tiếng của Khách hàng và không hỗ trợ bên thứ ba thực hiện các hành vi tương tự;

f) Công ty không có thẩm quyền đại diện hoặc nhân danh Khách hàng để thiết lập các ràng buộc pháp lý hoặc phát sinh chi phí với bên thứ ba, trừ khi được Khách hàng ủy quyền bằng văn bản cụ thể.

Điều 5. Quyền và Nghĩa vụ của Khách hàng

5.1. Quyền của Khách hàng

a) Sau khi Khách hàng hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính, Công ty xác lập quyền sở hữu Sản phẩm cho Khách hàng đối với các thành phần được tùy chỉnh riêng biệt. Các quyền

sở hữu trí tuệ liên quan đến nền tảng hệ thống, cấu trúc dữ liệu và các công cụ phát triển độc lập vẫn thuộc quyền sở hữu riêng biệt và duy nhất của Công ty;

b) Yêu cầu Công ty cung cấp Dịch vụ đảm bảo đúng tiêu chuẩn chất lượng, số lượng và tuân thủ lộ trình thời gian đã được Các Bên thống nhất và ghi nhận trong các Phụ lục kèm theo Hợp đồng này;

c) Được quyền kiểm tra, đưa ra ý kiến phản hồi đối với các kết quả đầu ra và tiến hành nghiệm thu từng giai đoạn hoặc toàn bộ Sản phẩm theo quy trình và tiêu chuẩn đã thỏa thuận;

d) Được quyền chấm dứt Hợp đồng trong các trường hợp Công ty vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hoặc theo các điều kiện cụ thể quy định trong Hợp đồng này.

5.2. Nghĩa vụ của Khách hàng

a) Có trách nhiệm cung cấp kịp thời, đầy đủ và đảm bảo tính chính xác của các thông tin, tài liệu, dữ liệu hoặc phương tiện cần thiết theo yêu cầu của Công ty. Khách hàng chịu trách nhiệm duy nhất về tính pháp lý và bản quyền của các thông tin/tài liệu cung cấp cho Công ty;

b) Thực hiện thanh toán đầy đủ, đúng phương thức và đúng hạn cho Công ty theo quy định trong Hợp đồng và các Phụ lục kèm theo. Việc chậm trễ thanh toán sẽ dẫn đến việc tạm dừng Dịch vụ và phát sinh lãi chậm trả theo quy định pháp luật;

c) Phản hồi và xét duyệt các Bản Thiết Kế, dự thảo Phụ lục hoặc các văn bản liên quan trong thời hạn thỏa thuận để đảm bảo tiến độ triển khai Dịch vụ không bị gián đoạn;

d) Trong trường hợp Dịch vụ yêu cầu sự tham gia của bên thứ ba do Khách hàng chỉ định, Khách hàng có nghĩa vụ điều phối và quản lý hoạt động của các bên này, đảm bảo không gây cản trở hoặc làm chậm trễ tiến độ công việc của Công ty;

e) Cung cấp bản dịch thuật hợp lệ cho các nội dung, dữ liệu hiển thị trên Sản phẩm nếu các thông tin này sử dụng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Việt, trừ trường hợp Các Bên có thỏa thuận khác bằng văn bản;

f) Có nghĩa vụ bảo mật các thông tin nghiệp vụ, quy trình công nghệ và bí mật kinh doanh của Công ty mà Khách hàng tiếp cận được trong quá trình thực hiện Hợp đồng.

Điều 6. Phí Dịch vụ

6.1. Phí Dịch vụ được tính dựa trên phạm vi công việc và thời gian thực hiện thực tế. Công ty có trách nhiệm theo dõi chi tiết và cùng Khách hàng xác nhận công nợ định kỳ. Mọi khoản thanh toán chỉ được thực hiện sau khi Các Bên ký kết Biên bản nghiệm thu và xác nhận giá trị công nợ cuối cùng.

6.2. Mọi đề xuất thay đổi giá phải được Công ty thông báo bằng văn bản cho Người quản lý Hợp đồng của Khách hàng. Việc điều chỉnh giá không có tính bắt buộc và chỉ phát sinh

hiệu lực khi được Các Bên chấp thuận bằng văn bản (thông qua Phụ lục sửa đổi, bổ sung). Trong thời gian chờ thống nhất giá mới, Các Bên tiếp tục thực hiện theo các điều khoản phí hiện hành.

6.3. Người quản lý Hợp đồng của Khách hàng mặc định là Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền hợp pháp, trừ trường hợp Khách hàng có văn bản chỉ định nhân sự khác. Mọi thông báo hoặc xác nhận từ người này được coi là ý kiến chính thức và có giá trị ràng buộc đối với Khách hàng.

6.4. Trường hợp Khách hàng đề nghị thay đổi phạm vi thực hiện Dịch vụ, Công Ty có quyền xem xét yêu cầu này dựa trên nguyên tắc thiện chí và hợp tác để đánh giá việc đề nghị thay đổi phạm vi Dịch vụ này có dẫn tới thay đổi tiến độ và/hoặc phí Dịch vụ hay không. Và,

a) Trường hợp việc thay đổi phạm vi Dịch vụ này dẫn tới thay đổi tiến độ và/hoặc phí Dịch vụ thì một Phụ lục sửa đổi, bổ sung sẽ được Các Bên lập và thỏa thuận chi tiết.

b) Trường hợp không đạt được thỏa thuận thì Các Bên sẽ tiếp tục thực hiện theo Hợp Đồng này.

c) Trường hợp việc thay đổi phạm vi Dịch vụ này không dẫn tới thay đổi tiến độ và/hoặc phí Dịch vụ thì Công ty xem xét đồng ý sự thay đổi đó và Các Bên lập một Phụ lục sửa đổi, bổ sung phạm vi Dịch vụ và Phí Dịch vụ để thực hiện.

Điều 7. Hóa đơn và Thanh toán

7.1. Hóa đơn

Phí Dịch vụ sẽ được Công ty lập hóa đơn tương ứng với giá trị từng đợt thanh toán được quy định cụ thể tại Phụ lục kèm theo Hợp đồng này.

7.2. Thanh toán

Khách hàng sẽ chuyển khoản thanh toán cho tất cả các khoản phí dịch vụ được lập hóa đơn vào tài khoản ngân hàng của Công ty trong vòng 05 (năm) ngày làm việc từ ngày nhận được một trong các chứng từ do Bên B phát hành, bao gồm: Đề nghị thanh toán và/hoặc Hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Điều 8. Bảo mật thông tin

8.1. “*Thông tin bí mật*” bao gồm nhưng không giới hạn ở các thông tin liên quan đến kế hoạch kinh doanh, bí mật thương mại, dữ liệu khách hàng, quy trình, công thức, nghiên cứu phát triển, sơ đồ thiết kế, thông tin tài chính, tỷ giá hóa đơn và bất kỳ thông tin nào khác được Các Bên xác định là có tính chất bí mật hoặc một Bên hiểu một cách hợp lý là bí mật của Bên còn lại.

8.2. Các Bên cam kết không sử dụng hoặc tiết lộ cho bất kỳ cá nhân, công ty, hiệp hội hoặc tổ chức nào khác trong hoặc bất kỳ lúc nào sau khi Công ty giao kết với Khách hàng bất kỳ thông tin bí mật nào và/hoặc bất kỳ vấn đề bí mật nào khác mà Các Bên có thể biết trong quá trình thực hiện Hợp đồng.

8.3. Hạn chế trong Khoản 8.2. không áp dụng cho:

a) Bất kỳ việc sử dụng hoặc tiết lộ nào được Công ty cho phép hoặc theo yêu cầu của pháp luật; hoặc

b) Bất kỳ thông tin nào đã có trong hoặc thuộc phạm vi công cộng, không phải là thông qua việc tiết lộ trái phép của Công ty.

Điều 9. Quyền sở hữu trí tuệ

9.1. Quyền sở hữu tài sản và quyền tác giả đối với các thành phần được thiết kế, xây dựng hoặc tùy chỉnh riêng biệt theo yêu cầu của Khách hàng trong phạm vi Hợp đồng sẽ được chuyển giao cho Khách hàng ngay sau khi Khách hàng hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ thanh toán theo quy định. Sản phẩm Tùy chỉnh bao gồm nhưng không giới hạn ở: giao diện người dùng (UI/UX) đặc thù, cấu trúc dữ liệu tùy chỉnh, tính năng chuyên biệt và các mã nguồn được viết mới hoàn toàn cho Khách hàng.

9.2. Công ty bảo lưu và giữ lại quyền sở hữu trí tuệ duy nhất, tuyệt đối và vĩnh viễn đối với các tài sản trí tuệ độc lập (sau đây gọi tắt là “*Tài sản Trí tuệ Nền tảng*”), bao gồm:

a) Nền tảng phần mềm cốt lõi (Core Engine), framework, kiến trúc hệ thống, cấu trúc dữ liệu gốc, thư viện mã nguồn dùng chung, API và các thuật toán nền tảng;

b) Các công cụ phát triển, quy trình kỹ thuật, bí quyết công nghệ (know-how), và các thành phần phần mềm được Công ty xác lập quyền sở hữu trước hoặc ngoài phạm vi Hợp đồng này;

c) Mọi phiên bản nâng cấp, cải tiến mang tính hệ thống hoặc các sản phẩm dẫn xuất từ Tài sản Trí tuệ Nền tảng nêu trên.

9.3. Đối với các thành phần thuộc Tài sản Trí tuệ Nền tảng được tích hợp vào Sản phẩm Tùy chỉnh để đảm bảo tính vận hành, Công ty cấp cho Khách hàng quyền sử dụng không độc quyền, không được cấp phép thứ cấp (sub-license) và không thể chuyển nhượng rời rạc. Quyền sử dụng này chỉ nhằm mục đích duy nhất là vận hành, khai thác Sản phẩm tùy chỉnh theo đúng công năng và phạm vi quy định tại Hợp đồng.

9.4. Mọi sáng kiến, cải tiến hoặc phát triển phát sinh từ yêu cầu đặc thù và được Khách hàng chi trả chi phí sẽ thuộc sở hữu của Khách hàng. Tuy nhiên, Công ty có quyền kế thừa và sử dụng các phương pháp kỹ thuật, quy trình nghiệp vụ phổ quát, kiến trúc hệ thống, logic nền

tăng hoặc các giải pháp mang tính thuật toán dùng chung phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng để phục vụ hoạt động nghiên cứu, phát triển hoặc thương mại hóa sản phẩm, miễn là việc sử dụng này không bao gồm dữ liệu, thương hiệu, thông tin bảo mật hoặc nghiệp vụ đặc thù của Khách hàng và không vi phạm nghĩa vụ bảo mật thông tin theo Hợp đồng.

9.5. Công ty cam kết tất cả Sản phẩm, tài liệu do mình thực hiện cũng như việc sử dụng bản quyền chương trình phần mềm, phần cứng trong quá trình thực hiện công việc của Công ty là không xâm phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba nào khác.

9.6. Trong và sau thời hạn Hợp Đồng này, Khách hàng miễn trừ cho Công ty cũng như mọi nhân viên, quản lý, đối tác của Công ty trước bất kỳ cáo buộc, khiếu nại nào liên quan đến việc sử dụng Sản phẩm. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm khi Sản phẩm bị tin tặc tấn công, lấy mất dữ liệu hoặc các sự cố khác phát sinh sau thời điểm bàn giao Sản phẩm mà không phải do lỗi của Công ty. Khách hàng chịu trách nhiệm, đối chất giải thích (nếu có) và giải quyết tất cả khiếu nại/tranh chấp/yêu cầu bồi thường từ Bên thứ ba liên quan đến việc sử dụng Sản phẩm.

Điều 10. Thời hạn và Chấm dứt

10.1. Hợp đồng này chấm dứt trong các trường hợp sau:

a) Các Bên đã hoàn thành toàn bộ Dịch vụ và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo cam kết trong Hợp đồng;

b) Theo thỏa thuận bằng văn bản của Các Bên;

c) Các bên có quyền chấm dứt Hợp đồng hoặc bất kỳ Phụ lục nào bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho bên còn lại trước ít nhất ba mươi (30) ngày. Tuy nhiên, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác bằng văn bản, việc chấm dứt sẽ không làm ảnh hưởng đến các nghĩa vụ đang thực hiện hoặc các quyền, lợi ích đã phát sinh trước ngày chấm dứt. Đặc biệt, nhằm đảm bảo tính ổn định của dự án, trong thời hạn hiệu lực của mỗi Phụ lục, Các Bên cam kết không đơn phương chấm dứt hoặc ngừng thực hiện các nghĩa vụ chủ yếu theo Phụ lục đó, ngoại trừ các trường hợp:

i. Dịch vụ hoặc phần công việc liên quan đã được nghiệm thu hoàn thành;

ii. Dịch vụ không còn cần thiết theo xác nhận bằng văn bản của Bên còn lại; hoặc

iii. Một Bên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng và không khắc phục lỗi trong một thời hạn hợp lý kể từ ngày nhận được thông báo vi phạm bằng văn bản từ Bên không vi phạm.

Trong mọi trường hợp chấm dứt, Khách hàng vẫn có trách nhiệm thanh toán cho Công ty các khoản phí dịch vụ tương ứng với phạm vi công việc và thời gian thực tế đã triển khai đã

được đối soát, đồng thời Công ty có trách nhiệm bàn giao các thành phần Sản phẩm đã thực hiện tương ứng với mức độ hoàn thiện tại thời điểm chấm dứt.

d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

10.2. Khách hàng có thể bất cứ lúc nào, và không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc khiếu nại nào có thể có đối với Công ty, có hiệu lực ngay lập tức và không có trách nhiệm thanh toán thêm cho Công ty (ngoài bất kỳ khoản phí hoặc chi phí nào phát sinh một cách hợp lý và đến hạn và phải trả cho Công ty vào ngày chấm dứt Hợp đồng) chấm dứt Hợp đồng với Công ty nếu Công ty:

a) Vi phạm nghiêm trọng bất kỳ nghĩa vụ được ghi nhận trong Hợp đồng này;

b) Có hành vi sai trái nghiêm trọng trong quá trình thực hiện Dịch vụ hoặc cố ý bỏ bê việc thực hiện Dịch vụ hoặc không khắc phục được bất kỳ lỗi nào trong việc cung cấp Dịch vụ, ngoại trừ do bệnh tật, tai nạn hoặc mất khả năng lao động;

c) Công ty thực hiện hành vi gian lận, không trung thực hoặc có bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào mà các hành vi này đã có chứng cứ rõ ràng hoặc kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín, hình ảnh và thương hiệu của Khách hàng;

d) Chịu trách nhiệm hình sự theo pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

e) Mất khả năng cung cấp bất kỳ phần nào hoặc tất cả các Dịch vụ được cam kết trong Hợp đồng này;

f) Bị tuyên bố phá sản hoặc thực hiện bất kỳ thỏa thuận hoặc điều đình nào với các chủ nợ của mình nói chung;

g) Xảy ra việc xung đột lợi ích với lợi ích của Công ty do kết quả của các hoạt động kinh doanh hoặc lợi ích khác của Công ty và xung đột đó không được giải quyết trong vòng mười bốn (14) ngày kể từ khi Khách hàng gửi thông báo bằng văn bản cho Công ty.

13.3. Mọi trường hợp chấm dứt của Hợp đồng này sẽ không ảnh hưởng đến:

a) Bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào đã tồn tại trước thời điểm chấm dứt; hoặc

b) Sự tiếp tục có hiệu lực của bất kỳ điều khoản nào trong đây mà rõ ràng hoặc ngụ ý là nhằm có hiệu lực hoặc tiếp tục có hiệu lực sau khi chấm dứt.

Điều 14. Phạt vi phạm và Bồi thường thiệt hại

14.1. Phạt vi phạm

a) Trong trường hợp một Bên vi phạm nghĩa vụ theo Hợp đồng và không khắc phục vi phạm trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản của Bên còn lại, Bên bị vi phạm có quyền áp dụng phạt vi phạm đối với hành vi vi phạm đó;

b) Mức phạt vi phạm áp dụng đối với mỗi hành vi vi phạm là 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm. Các Bên có thể thương lượng điều chỉnh mức phạt cụ thể cho từng trường hợp, với điều kiện không vượt quá mức tối đa khác theo quy định pháp luật Việt Nam tại thời điểm phát sinh vi phạm.

14.2. Bồi thường thiệt hại

a) Bên vi phạm có trách nhiệm bồi thường cho Bên bị vi phạm đối với các tổn thất thực tế, hợp lý và trực tiếp phát sinh từ hành vi vi phạm nghĩa vụ theo Hợp đồng này, bao gồm cả khoản lợi ích mà Bên bị vi phạm lẽ ra được hưởng nếu vi phạm không xảy ra;

b) Khoản bồi thường chỉ được xem xét trong phạm vi các thiệt hại có thể xác định được trên cơ sở tài liệu, chứng từ hoặc các căn cứ hợp lý khác chứng minh mối liên hệ giữa hành vi vi phạm và thiệt hại phát sinh;

c) Các Bên thống nhất rằng nghĩa vụ bồi thường không bao gồm các khoản thiệt hại gián tiếp, suy đoán hoặc các tổn thất không thể xác định được một cách hợp lý, trừ khi các Bên có thỏa thuận khác bằng văn bản.

14.3. Trước khi áp dụng hoặc yêu cầu thanh toán khoản phạt vi phạm và/hoặc bồi thường thiệt hại, các Bên sẽ ưu tiên thiện chí thương lượng để xác định mức phạt và mức bồi thường phù hợp với tính chất vụ việc, mức độ thiệt hại thực tế và quyền lợi của các Bên, trên cơ sở tuân thủ các giới hạn theo quy định pháp luật Việt Nam.

Trường hợp các Bên không đạt được thỏa thuận trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh yêu cầu, Bên bị vi phạm có quyền áp dụng các biện pháp xử lý theo Hợp đồng và quy định pháp luật có liên quan.

14.4. Trừ khi có thỏa thuận khác, khoản phạt vi phạm và/hoặc bồi thường thiệt hại phải được thanh toán trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày các Bên thống nhất được mức thanh toán hoặc kể từ ngày có quyết định/quyết định giải quyết có hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền.

14.5. Trường hợp Khách hàng chậm thanh toán bất kỳ khoản tiền nào đến hạn theo Hợp đồng, Công Ty có quyền:

a) Áp dụng lãi chậm thanh toán ở mức 0,05%/ngày tính trên số tiền và thời gian chậm thanh toán hoặc mức tối đa theo quy định pháp luật tại thời điểm thanh toán, tùy mức nào thấp hơn;

b) Tự động gia hạn thời hạn thực hiện Dịch vụ tương ứng với khoảng thời gian Khách hàng chậm thanh toán;

c) Nếu việc chậm thanh toán kéo dài quá 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày đến hạn, Công ty có quyền tạm ngừng và/hoặc chấm dứt việc thực hiện Hợp đồng sau khi gửi thông báo cho Khách hàng trước ít nhất 03 (ba) ngày làm việc. Trong trường hợp đó, Khách hàng vẫn có trách nhiệm thanh toán đầy đủ cho Công ty các khoản phí tương ứng với phần công việc đã thực hiện, khoản lãi chậm thanh toán phát sinh và các thiệt hại thực tế khác (nếu có).

Điều 15. Điều khoản khác

15.1. Hợp đồng này thể hiện toàn bộ thỏa thuận giữa Các Bên và thay thế tất cả các hiểu biết hoặc cam kết trước đó, dù bằng văn bản hay bằng lời nói. Mọi điều khoản tại đây đều có giá trị ràng buộc đối với Các Bên, bên kế thừa và bên được chuyển giao hợp pháp. Trừ khi nhận được sự đồng ý bằng văn bản của Bên còn lại, một Bên không được phép chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ quyền và nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này cho Bên thứ ba.

15.2. Mỗi Bên cam kết và khẳng định có đầy đủ tư cách pháp lý, quyền hạn và thẩm quyền để ký kết, thực hiện các nghĩa vụ theo Hợp đồng mà không vi phạm bất kỳ quy định pháp luật hoặc thỏa thuận nào khác. Công ty cam kết cung cấp Dịch vụ theo tiêu chuẩn chuyên môn cao nhất, sử dụng các kỹ năng độc lập và phương tiện phù hợp để triển khai công việc theo đúng Phụ lục kèm theo.

15.3. Mọi sự thay đổi, bổ sung Hợp đồng phải được lập thành văn bản dưới hình thức Phụ lục và được đại diện có thẩm quyền của Các Bên ký kết. Trong trường hợp có sự xung đột giữa nội dung của Hợp đồng này và các Phụ lục đính kèm, các điều khoản của Hợp đồng này sẽ ưu tiên áp dụng, trừ khi Phụ lục có quy định khác và dẫn chiếu rõ ràng việc thay đổi một điều khoản cụ thể của Hợp đồng.

15.4. Mọi thông báo liên quan đến Hợp đồng phải được lập thành văn bản và gửi đến địa chỉ của Các Bên nêu tại phần đầu Hợp đồng. Mọi thay đổi về thông tin liên hệ sẽ chỉ có hiệu lực khi Bên thay đổi thông báo chính thức bằng văn bản cho Bên còn lại.

15.5. Cả Khách hàng và Công ty sẽ không chịu trách nhiệm với bên kia về việc không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào theo Hợp đồng này do những nguyên nhân nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của họ và có tính chất không có thẩm quyền hoặc quyền lực để khắc phục, bao gồm nhưng không giới hạn, các hành vi của tự nhiên, hành động của bên kia, hành động của cơ quan dân sự hoặc quân sự bao gồm các ưu tiên của chính phủ, đình công hoặc các xáo trộn lao động khác, hỏa hoạn, lũ lụt, dịch bệnh, chiến tranh và bạo loạn, sự chậm trễ trong vận chuyển hoặc không có sẵn vật liệu, vật tư hoặc các nguồn thông thường. Bên gặp sự kiện bất

khả kháng phải thông báo ngay lập tức cho Bên còn lại để được miễn trách nhiệm đối với nghĩa vụ không thể thực hiện. Nếu sự kiện này kéo dài liên tục quá ba mươi (30) ngày, một trong Các Bên có quyền yêu cầu chấm dứt và thanh lý Hợp đồng.

15.6. Các Bên cam kết không tiết lộ nội dung Hợp đồng này và các thông tin liên quan đến dự án cho bất kỳ Bên thứ ba nào, trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản của Bên còn lại hoặc theo yêu cầu bắt buộc từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

15.7. Việc bất kỳ phần nào hoặc điều khoản nào của Hợp đồng bị cơ quan có thẩm quyền tuyên bố vô hiệu hoặc không thể thực thi sẽ không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại. Các Bên sẽ thỏa thuận để thay thế điều khoản đó bằng một quy định mới phù hợp với ý chí ban đầu và quy định pháp luật.

15.8. Hợp đồng này được điều chỉnh và giải thích theo hệ thống pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

15.9. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này trước hết sẽ được Các Bên giải quyết thông qua thương lượng và hòa giải thiện chí.

Trường hợp hòa giải không thành trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, một trong Các Bên có quyền đưa vụ việc ra giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền tại Việt Nam theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Bên thua kiện trong vụ tranh chấp tại Tòa án có trách nhiệm hoàn trả cho Bên thắng kiện toàn bộ các chi phí luật sư hợp lý, án phí và các chi phí pháp lý khác phát sinh trong quá trình giải quyết vụ việc.

15.10. Ngay cả khi Hợp đồng này chấm dứt, các quy định liên quan đến giải quyết tranh chấp, phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại vẫn tiếp tục có hiệu lực ràng buộc Các Bên.

15.11. Việc một Bên không yêu cầu thực hiện nghiêm ngặt hoặc từ bỏ quyền đối với một vi phạm của Bên kia không được xem là từ bỏ quyền đối với các vi phạm sau đó.

15.12. Tiêu đề của các điều khoản chỉ nhằm mục đích thuận tiện cho việc tra cứu và không định nghĩa hay giới hạn nội dung bên trong.

15.13. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày được ký kết bởi đại diện có thẩm quyền của cả hai Bên.

15.14. Hợp Đồng này lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 02 (hai) bản để thực hiện.

Trang tiếp theo là trang ký./.

TRƯỚC SỰ CHỨNG KIẾN, Các Bên thông qua đại diện hợp pháp của mình đã đọc, hiểu đầy đủ về các nội dung trong Hợp đồng và tự nguyện ký tên dưới đây.

**CÔNG TY TNHH
CAP SAINT JACQUES TEK**
(ký và đóng dấu)

**QUÁN ĂN GÀNH HÀO 2 - DNTN
XĂNG DẦU LONG PHƯỚC**
(ký và đóng dấu)

TRẦN THIÊN PHƯỚC
Giám đốc

TRƯƠNG THỊ LIÊN CHI
Người đứng đầu Chi Nhánh

PHỤ LỤC 1

PHẠM VI, LỊCH TRÌNH VÀ NỘI DUNG CÔNG VIỆC CỤ THỂ

(Phụ lục này là một phần không thể tách rời của Hợp Đồng Dịch Vụ Phát Triển Phần Mềm
Số 012026/HDDV-CJTEK và Phụ lục này được ký vào ngày/....../.....)

Điều 1. Phạm vi Dịch vụ

STT	Module / Tính năng	Loại	Ưu tiên	Thời gian (ngày)	Ghi chú
1	Hệ thống xác thực & phân quyền (3 cổng: Quản lý tổng / Quản lý chi nhánh / Nhân viên)	Backend	Cao	1	JWT, RBAC
2	Dashboard Quản lý tổng – xem tổng quan 3 chi nhánh	Frontend	Cao	1	
3	Dashboard Quản lý chi nhánh – chỉ hiển thị dữ liệu chi nhánh được assign	Frontend	Cao	1	
4	Sơ đồ nhà hàng (Floor Map) – hiển thị khu vực & bàn theo thực tế 3 chi nhánh	Frontend	Cao	1	
5	Module quản lý bàn – thêm/sửa/xóa bàn, gán khu vực, trạng thái bàn real-time	Full-stack	Cao	1	
6	Module AI Agent - Tự lưu thông tin booking, khách hàng bằng voice	Full-stack	Cao	5	
7	Module lịch sử thao tác quản lý booking & thông báo trên hệ thống khi thao tác booking được thực hiện kèm với thông tin người tạo	Full-stack	Cao	1	
8	Note thông tin ở riêng từng bàn note bằng text và voice	Full-stack	Cao	1	
9	Module booking – tạo/sửa/hủy đặt bàn, chọn khu vực & bàn trên sơ đồ. Ghi nhớ thời gian & thông báo booking	Full-stack	Cao	1	
10	Lịch đặt bàn – xem theo ngày/tuần, lọc theo chi nhánh & khu vực	Frontend	Cao	1	Calendar view
11	Quản lý khách hàng – lưu thông tin, lịch sử đặt bàn	Full-stack	Trung	1	
12	Thông báo nội bộ – cảnh báo bàn sắp đến giờ, xung đột booking	Full-stack	Trung	1	
13	Quản lý khu vực & nhà hàng – cấu hình chi nhánh, khu vực, sức chứa	Full-stack	Cao	1	Admin setting
14	Thiết kế UI/UX – wireframe, prototype, design system	Design	Cao	1	

STT	Module / Tính năng	Loại	Ưu tiên	Thời gian (ngày)	Ghi chú
15	Kiểm thử (QA/QC) – unit test, integration test, UAT	QA	Cao	1	
16	Triển khai & cấu hình server (Deploy, CI/CD, backup)	DevOps	Cao	1	Cloud VPS
17	Tài liệu hướng dẫn sử dụng & đào tạo nhân viên	Docs	Trung	1	
TỔNG SỐ NGÀY LÀM VIỆC ƯỚC TÍNH				21	

Điều 2. Biểu Phí Dịch vụ

STT	Hạng mục	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Thiết kế UI/UX (Wireframe + Prototype + Design System)	Gói	1	8.000.000	8.000.000
2	Phát triển Backend – API, Database	Gói	1	22.000.000	22.000.000
3	Phát triển Frontend – 3 cổng người dùng	Gói	1	20.000.000	20.000.000
4	Module Sơ đồ địa hình (Floor Map Interactive)	Module	1	10.000.000	10.000.000
5	Module Booking & Quản lý bàn	Module	1	11.000.000	11.000.000
6	Module ghi nhớ thao tác quản lý booking + cơ chế chống trùng booking	Module	1	11.000.000	11.000.000
7	Module AI Agent (Tự lưu thông tin booking, khách hàng bằng voice & text)	Module	1	100.000.000	100.000.000
8	Module lịch sử thao tác quản lý booking	Module	1	15.000.000	15.000.000
9	Kiểm thử QA/QC & UAT	Gói	1	5.000.000	5.000.000
10	Tài liệu & Đào tạo sử dụng	Gói	1	4.000.000	4.000.000
11	Dự phòng phát sinh & quản lý dự án (PM)	Gói	1	10.000.000	10.000.000
TỔNG GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG					216.000.000

Điều 3. Tiến độ thanh toán

Đợt	Mô tả	Thời điểm	Tỷ lệ (%)	Thành tiền (VNĐ)	Ghi chú
Đợt 1	Đặt cọc khởi động dự án + Giai đoạn 1 (chức năng cơ bản) + Giai đoạn 2 (chức năng nâng cao)	Sau khi ký hợp đồng	70%	151.200.000	Demo milestone 1 + 2
Đợt 2	Triển khai Giai đoạn 3 (test UAT thực tế) & nghiệm thu	Sau khi nghiệm thu hoàn chỉnh	30%	64.800.000	

Điều 4. Công nghệ sử dụng và điều khoản

Frontend	React.js, MantineUI, Lucide, TailwinCSS
Backend	Next.js, RestAPI
Database	Supabase (PostgreSQL)

Điều 5. Điều khoản Bảo hành và hỗ trợ sau triển khai

5.1. Công ty cung cấp thời gian bảo hành miễn phí trong vòng 03 (ba) tháng kể từ ngày hệ thống chính thức go-live hoặc được Khách hàng xác nhận nghiệm thu đưa vào vận hành, tùy thời điểm nào đến trước.

5.2. Trong thời gian bảo hành, Công ty sẽ hỗ trợ xử lý lỗi kỹ thuật phát sinh thuộc phạm vi chức năng đã được nghiệm thu và bàn giao theo Hợp đồng. Dịch vụ hỗ trợ được cung cấp theo cơ chế 8x5, tương ứng từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, trong giờ hành chính, không bao gồm ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định pháp luật Việt Nam.

5.3. Bảo hành không bao gồm các yêu cầu nâng cấp tính năng, thay đổi nghiệp vụ, tích hợp mới hoặc các lỗi phát sinh do hệ thống/phần mềm của bên thứ ba, lỗi vận hành từ phía Khách hàng hoặc việc Khách hàng tự ý chỉnh sửa hệ thống mà không có sự chấp thuận của Công ty.

5.4. Trong thời hạn bảo hành, mọi yêu cầu bổ sung tính năng, thay đổi phạm vi chức năng hoặc phát triển ngoài nội dung đã được nghiệm thu sẽ không thuộc phạm vi bảo hành và sẽ được Các Bên xem xét, thống nhất thực hiện theo Hợp đồng hoặc Phụ lục bổ sung với chi phí dịch vụ tương ứng.

5.5. Sau khi hết thời hạn bảo hành, trong vòng 30 ngày kể từ ngày cuối của thời hạn bảo hành, Công ty sẽ bàn giao cho Khách hàng toàn bộ mã nguồn của các hạng mục tùy chỉnh được phát triển riêng theo yêu cầu của Khách hàng và không tiếp tục sử dụng hoặc lưu giữ bản sao, trừ trường hợp cần thiết theo quy định pháp luật, quy trình sao lưu kỹ thuật nội bộ hoặc theo thỏa thuận khác bằng văn bản của Các Bên.

5.6. Sau thời hạn bảo hành 03 tháng, nếu Khách hàng có nhu cầu tiếp tục sử dụng dịch vụ hỗ trợ, bảo trì hoặc vận hành hệ thống, các Bên sẽ ký kết thỏa thuận bảo trì riêng. Phí dịch vụ bảo trì định kỳ là 2.000.000 VNĐ/tháng (chưa bao gồm thuế VAT), trừ trường hợp Các Bên có thỏa thuận khác bằng văn bản.

5.7. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát hành. Sau thời hạn nêu trên, Công ty có quyền điều chỉnh nội dung công việc, tiến độ và/hoặc chi phí dịch vụ tùy theo tình hình thực tế tại thời điểm xác nhận triển khai.

Phụ lục này được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 02 (hai) bản./.

CÔNG TY TNHH
CAP SAINT JACQUES TEK
(ký và đóng dấu)

QUÁN ĂN GÀNH HÀO 2 - DNTN
XĂNG DẦU LONG PHƯỚC
(ký và đóng dấu)

TRẦN THIÊN PHƯỚC
Giám đốc

TRƯƠNG THỊ LIÊN CHI
Người đứng đầu Chi Nhánh